



Nr. 103 Besprechung beim Reichspräsidenten betr. die außerordentlichen Kriegsgerichte im Ruhrgebiet, 18. Mai 1920¹

R 43 I/2717, Bl. 205-207

Anwesend: RPräs.; Müller, Blunck, Geßler, PrIM Severing; StS Lewald; PrStKom. Weismann; MinDir. Rauscher; Kommissare der RReg.

[Tagesordnung]

- 1. Tätigkeit der außerordentlichen Kriegsgerichte im Ruhrgebiet.*
- 2. Frage der Enthaftung der in Untersuchungshaft befindlichen Personen.*
- 3. Gnadenweise Milderung der zum Teil übermäßig harten Urteile dieser Gerichte.*
- 4. Beschränkung ihrer Zuständigkeit.*

1. Tätigkeit der außerordentlichen Kriegsgerichte im Ruhrgebiet.

2. Frage der Enthaftung der in Untersuchungshaft befindlichen Personen.

3. Gnadenweise Milderung der zum Teil übermäßig harten Urteile dieser Gerichte.

4. Beschränkung ihrer Zuständigkeit.

Nachdem der Herr Reichspräsident den Gegenstand und die Bedeutung der Tagesordnung dargelegt², die ins Ruhrgebiet entsandten Kommissare der Reichsregierung (Geheimrat von Jacobi und Geheimrat Zweigert) das Ergebnis ihrer Wahrnehmungen und ihrer Anordnungen im Ruhrgebiet mitgeteilt hatten³, und nach längerer Aussprache ergab sich eine Einigkeit über die Notwendigkeit sofortigen Einschreitens gegenüber der durch die Tätigkeit der außerordentlichen Kriegsgerichte geschaffenen Sachlage. Es wurde allseitig festgestellt, daß die Rechtssprechung der außerordentlichen Kriegsgerichte nicht einheitlich ist, daß sie nicht der Auffassung und den Anweisungen des Reichsministers der Justiz und des preußischen Justizministers entspricht und daß sie ein Gegenstand der Beunruhigung großer Teile der Bevölkerung des Ruhrgebiets geworden ist. Insbesondere

¹ Die ungezeichnete Niederschrift wurde von MinDir. Meissner noch am 18. 5. dem RK zugesandt (R 43 I/2717, Bl. 204).

² S. dazu Dok. Nr. 87.

³ S. Dok. Nr. 98.

erregt die hohe Zahl der von diesen Gerichten verfügten Verhaftungen (über 2400) und die oft aus geringfügigem Anlasse verhängten scharfen Strafen Besorgnis. – Die bisherigen Maßnahmen haben versagt, und es sind nunmehr schnelle und durchgreifende Anordnungen der Reichsregierung erforderlich.

Als solche Maßnahmen werden beschlossen:

– 1.

Es sind durch das Reichsministerium des Innern und des Reichsjustizministers [!] sofort Anordnungen an die Staatsanwälte zu geben, um die Enthaltung der festgenommenen Personen durchzuführen. – Die Vertreter der Anklage sind anzuweisen, von einem Einschreiten dann abzusehen, wenn zur Zeit keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, daß der Angeschuldigte sich nach dem 2. April 1920 der an sich strafbaren Handlung des Waffentragens, der Zusammenrottung usw. mehr schuldig gemacht hat. In zweifelhaften Fällen (bei Zusammentreffen solcher Handlung mit gemeinen Verbrechen oder Vergehen) ist die Entscheidung eines beim Oberpräsidium einzusetzenden Generalstaatsanwalts einzuholen.

– 2.

In den Fällen, in denen schon Urteile ergangen sind, ist mit tunlichster Beschleunigung durch in ausreichender Anzahl zu entsendende besondere Beauftragte für Gnadensachen die Frage der gnadenweisen Milderung oder völliger Begnadigung zu prüfen und zwar unter sofortiger Aussetzung der Strafvollstreckung in allen Fällen, wo die Annahme gerechtfertigt ist, daß die Strafe im Gnadenwege aufzuheben oder in eine geringe Gefängnisstrafe umgewandelt werden wird.

– 3.

Ferner soll die Beschränkung der Zuständigkeit der außerordentlichen Kriegsgerichte auf die Fälle schwerer gemeingefährlicher Verbrechen und Vergehen geprüft werden (§ 8 der Verordnung des Herrn Reichspräsidenten vom 5. Mai 1920) ⁴.

Gleichzeitig soll erneut Anordnung an die Vertreter der Anklage ergehen, von der Überweisungsbefugnis des Absatzes 2 des § 8 ⁵ dieser Verordnung im weiten Umfang in allen Fällen Gebrauch zu machen, wo an einer beschleunigten Erledigung kein besonderes Interesse besteht, oder diese beschleunigte Erledigung nicht möglich sein wird oder nur eine geringe Gefängnisstrafe zu erwarten ist.

Die Anweisungen zu Ziffer 1 und 2 sollen noch heute durch Kommissare der beteiligten Reichsbehörden formuliert und sofort hinausgegeben werden. Gleichzeitig soll eine entsprechende Veröffentlichung in der Presse erfolgen ⁶.

⁴ <S. die VO in RGL. 1920, S. 887 ff.>

⁵ S. Anm. 5 zu Dok. Nr. 87.

⁶ S. zur Ausführung der Beschlüsse Dok. Nr. 114.

Zitierhinweis

Nr. 103 Besprechung beim Reichspräsidenten betr. die außerordentlichen Kriegsgerichte im Ruhrgebiet, 18. Mai 1920 in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Müller I, bearb. von Martin Vogt, 1971, S. 259–260 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/mu1-D103>